ДОГОВІР № 0306/2024
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

м. Київ 03 червня 2024

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Азайон Юкрейн", в особі директора Бездєнєжних О.С. (надалі – Замовник), з одної сторони, та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ДОНОВЕЙ», в особі директора Максименко К.Ю., що діє на підставі Статуту (надалі - Виконавець), з другої сторони,
уклали цей Договір про надання послуг (далі - Договір) про таке:

1. Використані терміни

1.1. Абонентна плата - це щомісячна плата, яку сплачує Замовник Виконавцю відповідно до умов даного Договору за надання визначеного комплексу послуг.
1.2. Акт прийому-передачі - це документ, який складається Замовником та Виконавцем та засвідчує факт прийому та передачі документів та/або послуг від однієї сторони до іншої.
1.3. Бухгалтерська звітність - це звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
1.4. Бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
1.5. Господарська операція - це дія або подія, яка викликає зміни у структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.
1.6. Документ - це письмовий акт, що містить певні відомості щодо правочинів (відносин або фактів).
1.7. Заявка/Запит – це побажання клієнта отримати додаткові послуги, які не входять в абонентську плату. Заявка чи Запит надається електронною поштою або по факсу.
1.8. Консультація - це залежно від складності, письмове або усне роз'яснення норм чинного законодавства, підзаконних нормативних актів, передбачених правил ведення бухгалтерського та податкового обліку та звітності, відповідальності за порушення вищезазначених норм та/або відповідності ним вчинених діянь.
- Письмова консультація - це консультація, яка надається у письмово фіксованому документі (поштовому, електронному або факсимільному) та стосується декількох нормативних документів, або повинна містити посилання на нормативну базу, або стосується бухгалтерських рахунків, або надається на запит Замовника.
- Усна консультація - це консультація, яка надається па запит Замовника у вербальній формі в інших випадках, ніж письмова.
1.9. Контактна особа - це визначена згідно умов даного договору посадова особа Замовника або Виконавця, яка уповноважена на вчинення певних дій або прийняття рішення.
1.10. Нагадування - це документ, що містить повідомлення Виконавця Замовнику про суми, реквізити та граничні строки сплати податків та обов'язкових платежів.
1.11. Облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються Виконавцем для складання та подання фінансової звітності Замовника.
1.12. Обов'язкові платежі - це платежі, без вчинення яких неможливо виконати поставлене завдання (державне мито, державний збір, оплата послуг третіх осіб тощо).
1.13. Обставини непереборної сили - це обставини, які впливають на виконання або вчасне виконання завдання та не залежать від волі та дій сторін (пожежі, епідемії, повені, землетруси, війни чи військові дії, блокування роботи Виконавця третіми особами, крадіжки обладнання Виконавця, вимкнення електропостачання внаслідок поломок, загроза безпеці працівникам тощо).
1.14. Первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Первинними документами за цим договором визнаються:
1.14.1. авансові звіти та додатки до них;
1.14.2. акти введення в експлуатацію, списання, консервації активів;
1.14.3. всі види розрахункових документів, передбачених для здійснення безготівкових розрахунків (платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, акредитиви, векселі, розпорядження);
1.14.4. договори (додатки та доповнення до них), а також акти виконаних робіт (товарів, послуг);
1.14.5. штатний розклад, відомість нарахування та виплати заробітної плати, накази про призначення на посаду, про прийом на роботу, звільнення, а також додатки до них (ксерокопії паспортів, ідентифікаційних кодів, документи про пільги);
1.14.6. податкові накладні, митні декларації, прибуткові та видаткові касові ордери, рахунки-фактури, товарні накладні;
1.14.7. інші документи, визнані сторонами первинними (Виконавцем та Замовником).
1.15. Податкова звітність - це звітність, що містить інформацію щодо зобов'язань Замовника зі сплати податків та податкових пільг.
1.16. Податковий облік - це вимірювання, реєстрація, накопичення, узагальнення, зберігання та передача органам Державної податкової інспекції, Пенсійному фонду та іншим фондам соціальної охорони та страхування інформації про нараховані та перераховані податки, збори, обов'язкові платежі.
1.17. Спеціаліст - це працівник Виконавця, на якого покладається виконання поставленого завдання.

2. Предмет Договору

2.1. Відповідно умов цього Договору Виконавець надає Замовнику комплекс послуг згідно Додатку №1 (надалі – Послуги), що є невід'ємною частиною договору.
2.2. Додаткові послуги, не наведені у Додатку №1, надаються Виконавцем за окремою заявкою Замовника та підлягають оплаті згідно виставлених рахунків-фактур.
Винагорода за додаткові послуги розраховується відповідно до погодинних ставок фахівців, встановлених Виконавцем та дійсних під час надання відповідних послуг. За взаємною згодою Сторін, винагорода може визначатись іншим чином.
На дату цього Договору, Виконавець встановив наступні погодинні ставки (у євро):
Партнер – 120

Старший спеціаліст - 90
Спеціаліст – 60
Молодший спеціаліст - 40
2.3. Для виконання обов'язків, зазначених у п. 2.1 та 2.2, за Замовником закріплюється спеціаліст, який є контактною особою Виконавця з поточних питань надання Послуг.
2.4. Місцем надання Послуг є офіс Виконавця.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Виконавець зобов'язаний:
3.1.1. добросовісно та своєчасно надавати Послуги, вказані у п. 2.1 та 2.2;
3.1.2. забезпечити правильність нарахування податків і зборів (податкових платежів), внесків на соціальне страхування, заробітної плати та інших виплат і платежів;
3.1.3. здійснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документів, нарахування фонду заробітної плати;
3.1.4. забезпечити своєчасне складання бухгалтерської та податкової звітності на підставі даних первинних документів Замовника і бухгалтерських записів, подання їх в установленому порядку до відповідних органів;
3.1.5. здійснювати контроль за зміною рахунків, на які перераховуються податки та збори (обов'язкові платежі);
3.1.6. дотримуватися визначених Замовником ділових принципів, стратегії й тактики ведення бізнесу;
3.1.7. дотримуватися вимог нормативних актів про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, та іншої конфіденційної інформації, передбачених чинним в Україні законодавством та локальними актами Замовника;
3.1.8. усувати допущені відхилення від умов цього Договору або недоліки в наданих Послугах, що погіршують їх результати.
3.2. Виконавець має право:
3.2.1. сортувати первинну документацію згідно власної методики ведення документів;
3.2.2. робити помітки на оригіналах первинної документації;
3.2.3. вимагати оплату за цим Договором;
3.2.4. призупини надання послуг, якщо діяльність Замовника містить ознаки, що суперечать законодавству України, - до моменту усунення таких ознак;
3.2.5. залишати у себе копії первинних документів, на підставі яких складалась бухгалтерська та податкова звітність. Після виконання умов цього Договору Виконавцем або після закінчення строку дії Договору повернути ці копії Замовнику;
3.2.6. призупинити надання Послуг, передбачених цим Договором, у разі несвоєчасної сплати суми, передбаченої п. 9.1 та порушення строків оплати, вказаних у п. 9.2;
3.2.7. вимагати від Замовника додаткової інформації та документів для правильного та коректного відображення бухгалтерських та податкових операцій;
3.2.8. вимагати проведення Замовником роботи з контрагентами Замовника щодо заміни первинної документації, що повернута Виконавцем як неналежним чином оформлена;
3.2.9. розірвати Договір у порядку, визначеному п. 13.2.
3.3. Замовник зобов'язаний:
3.3.1. завчасно погодити з Виконавцем про додатковий обсяг послуг у рамках цього Договору, строк виконання, надати всю необхідну інформацію, яка необхідна для надання таких послуг;
3.3.2. при складанні первинних документів дотримуватись правил та норм Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 р.;
3.3.3. вчасно та у повному обсязі, передавати Виконавцю первинні документи для обробки та складання бухгалтерської звітності раз на тиждень;
3.3.4. затверджувати підготовлену Виконавцем бухгалтерську та податкову звітність;
3.3.5. проводити роботу з власними контрагентами щодо заміни первинної документації, що повернута Виконавцем як неналежним чином оформлена;
3.3.6. надавати Виконавцю (на його вимогу) довіреність на представництво в усіх органах, інші документи, необхідні для надання бухгалтерських послуг;
3.3.7. нести відповідальність за достовірність первинних документів, що передаються представнику Виконавця для обробки та складання звітності;
3.3.8. сплачувати обов'язкові платежі до Державного бюджету, Пенсійного фонду України та інші податки, збори та відрахування передбачені законодавством;
3.3.9. здійснювати оплату згідно з п-п. 9.1 - 9.7;
3.3.10. не втручатися в оперативну діяльність Виконавця, щодо надання послуг з ведення та складання бухгалтерської та податкової звітності;
3.3.11. не пропонувати (спонукати) спеціалісту Виконавця перейти на роботу до Замовника та не брати у власний штат працівників Виконавця протягом року з моменту їх звільнення від Виконавця.
3.4. Замовник має право:
3.4.1. повідомляти Виконавцю основні умови, які необхідні для виконання замовлення;
3.4.2. вимагати надання інформації про стан справ зі складанням бухгалтерської та податкової звітності;
3.4.3. отримувати усні та письмові консультації згідно погодинних ставок;
3.4.4. залучити спеціаліста Виконавця на час проведення планової або позапланової перевірки фінансової діяльності Замовника контролюючими органами (вартість послуг оговорюється окремо);
3.4.5.розривати Договір у порядку, визначеному п. 13.2.

4. Надання Послуг

4.1. Надання Послуг здійснюється Спеціалістом відповідно до умов даного Договору у офісі Виконавця.
4.2. Послуги виконуються спеціалістом у оперативному порядку згідно внутрішніх правил Виконавця та інструкцій Замовника.
4.3. Вся правильно оформлена первинна документація вноситься до бази датою її видачі, якщо дата їх видачі входить у звітний період, документи за який передані Виконавцю.

Документ, який виданий у звітному періоді, є таким, що переданий у звітному періоді, якщо він переданий Виконавцю протягом перших 4 (чотирьох) робочих днів наступного за звітним періодом.
Документ, який виданий за інший період, ніж підлягає передачі Виконавцю, проводиться Виконавцем датою передачі.
Первинна документація передається Виконавцю в офісі Виконавця на підставі акту прийому-передачі, що складається Замовником. Оригінали первинних документів без дозволу Замовника не можуть виноситися Виконавцем за межи його офісу.
4.4. Консультації, відповіді на оперативні питання, що стосуються предмета Послуг, що надаються, здійснюються Виконавцем протягом робочого дня у відповідь на письмовий запит електронною поштою або по телефону.
4.5. Замовник самостійно проводить фінансове й господарське планування на підприємстві. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника з фінансового планування, організації виробничого процесу, а також за результати його фінансово-господарської діяльності Замовника.
4.6. Згідно законодавства України щодо адміністрування ПДВ та законодавчого встановлення термінів реєстрації податкових накладних, встановлюються два терміни реєстрації податкових накладних:
- до останнього числа поточного місяця включно для документів з датою формування до 15-го числа поточного місяця включно;
- до 18-го числа наступного місяця включно для документів з датою формування з 15-го числа поточного місяця до останнього дня поточного місяця включно.
4.7. Сторонами узгоджено таку схему прийому-передачі документів для ведення бухгалтерського обліку:
4.7.1. Документи передаються в електронному вигляді (електронні копії) на електронну пошту спеціалісту Виконавця, що супроводжує бухгалтерський облік Замовника. Електронні копії документів надсилаються у чіткому зображенні в повному вигляді без затемнення та обрізання, у форматах, які можуть бути прочитані комп'ютерами Виконавця.
4.7.2. Документи, що мають дату створення (формування) до 15-го числа поточного місяця включно, надаються спеціалісту Виконавця, який супроводжує Замовника, не пізніше 25-го числа поточного місяця включно.
4.7.3. Документи, шо мають дату створення (формування) до останнього числа поточного місяця включно, надаються спеціалісту Виконавця, який супроводжує Замовника, не пізніше 10-го числа наступного місяця включно.
4.7.4. В разі порушення термінів надання документів, викладених у п.п.4.7.2 та 4.7.3 цього Договору, податкові накладні за цими документами можуть бути зареєстровані із порушенням термінів реєстрації. В цьому випадку Виконавець не несе відповідальності за штрафними санкціями щодо порушення термінів реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування.

5. Приймання-передача результатів Послуг

5.1. Сторони погодили, що звітним періодом за цим Договором є місяць, який збігається з календарним місяцем.
5.2 Сторони погодили, що приймання-передача наданих Послуг проводитиметься за кожний звітний період шляхом підписання Акту прийому-передачі результатів наданих Послуг.

6. Гарантії

6.1. Замовник гарантує Виконавцю:
6.1.1. вірність наданих документів;
6.2.2. добросовісне та оперативне виконання зобов'язань за договором, ухилення від вчинення перешкод Виконавцю:
6.1.3. своєчасну оплату за Договором;
6.1.4. збереження конфіденційності умов Договору.
6.2. Виконавець гарантує Замовнику:
6.2.1. добросовісне та вчасне виконання взятих обов'язків за Договором:
6.2.2. збереження оригіналів документів наданих для виконання Завдань;
6.2.3. після виконання Завдання Замовника, а у випадку наявності заборгованості, то після погашення такої, передати всі наявні оригінали відпрацьованої документації останнього;
6.2.4. збереження конфіденційності умов Договору.

7. Скарги

7.1. Скарги з боку Замовника на дії спеціаліста або результати наданих Послуг подаються у письмовій формі контактній особі Виконавця. У скарзі вказуються обставини, які призвели до з'явлення скарги.
7.2. Скарги з боку Виконавця на дії контактної особи Замовника подаються керівнику Замовника у письмовій формі. У скарзі вказується обставини, які призвели до заявленої скарги, та наслідки, які можуть настати внаслідок виникнення зазначених обставин.
7.3. Сторони в оперативному порядку розглядають скарги та письмово повідомляють одна одну про вжиті заходи.

8. Відповідальність

8.1. Обставини непереборної сили звільняють Сторони від відповідальності за порушення умов Договору. Сторона, котра потрапила під вплив цих обставин, повинна повідомити іншу Сторону протягом 3 (трьох) днів з моменту їх настання.
8.2. Виконавець компенсує Замовнику штрафні санкції, сплаченні останнім згідно актів перевірок та рішень контролюючих органів (а у випадку, якщо виноситься рішення суду, то згідно рішення суду), якщо такі санкції викликані некваліфікованими діями працівників Виконавця, вчиненими на виконання цього Договору, але в будь якому випадку сума компенсації зазначених штрафних санкцій не може бути більше двомісячної абонентської плати за цим Договором.
8.3. У випадку невиконання Замовником вимог п. 9.1 протягом 1 (одного) тижня Виконавець має право призупинити надання Послуг.
8.4. Якщо Замовник в обумовлений строк не надасть прибувшему в офіс Замовника представнику Виконавця всієї первинної документації для оброблення та складання податкової, бухгалтерської та статистичної звітності, Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків за цим Договором (в тому числі за своєчасну подачу звітності або реєстрації податкових накладних.)
8.5. Виконавець не несе відповідальності за касові операції Замовника з використанням готівкових коштів.

8.6. Виконавець не несе відповідальності за операції Замовника по оприбуткуванню, відпуску та складському обліку товарів, запасів та інших ТМЦ.
8.7. Виконавець не несе відповідальності за санкції, які були накладені на Замовника контролюючими органами, за порушення в обліку, на який не розповсюджуються Послуги Виконавця за цим Договором (касові операції, облік товарів, запасів та інших ТМЦ), а також за невиконання рекомендацій Виконавця.

9. Взаєморозрахунки

9.1. Місячна абонентська плата за послуги, наведені в Додатку № 1, розраховуються щомісячно в залежності кількості бухгалтерських операцій, видів діяльності підприємств та обсягу звітності:

Кількість операцій	Загальна вартість, гривня
до 50	5 000,00
до 100	8 500,00
до 150	14 500,00
до 200	17 500,00
до 300	22 500,00
більше 350	обговорюється додатково

Залежно від кількості працівників до оплати праці застосовуються такі коефіцієнти:

Кількість	Коефіцієнт
5 – 10	1,2
11 - 15	1,5

Всі виправлення, що вносяться Замовником в сформовані і проведені документи, розглядаються як нові окремі операції. У випадку вирішення питань з контролюючими органами або у випадку блокіровки податкових накладний, вартість та обсяг послуг обговорюється окремо.
У разі збільшення кількості бухгалтерських операцій розмір місячної абонплати має бути переглянутий Сторонами на вимогу Виконавця, про що складається відповідна Додаткова угода.

9.2. Оплата наданих послуг здійснюється Замовником в гривні згідно рахунку на оплату та акту наданих послуг, виставленних Виконавцем. Рахунок, виставлений Виконавцем після закінчення надання Послуг та оплачений Замовником, підтверджує факт надання Послуг за цим Договором.
9.3. Сплата винагороди за Послуги, вказані у п.2.1 та п. 2.2 цього Договору, здійснюється Замовником повністю та протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати отримання Замовником відповідного рахунку, який виставляється Виконавцем.
9.4. Вартість подання річної бухгалтерської та податкової звітності складає середньорічну вартість абонплати, поділену на кількість місяців надання Послуг за цим Договором.
9.5. У випадку неможливості Замовником сплатити платіж, передбачений п. 9.1, у строки, передбачені п. 9.2, Замовник письмово повідомляє про це Виконавця не менше ніж за 3 (три) робочі дні до дня платежу. У такому випадку Замовнику надається додаткова відстрочка платежу на строк до 5 (п'яти) робочих днів.
9.6. У випадку прострочення оплати за фактично надані Виконавцем Послуги, Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі 0,5% від суми заборгованості за кожен день прострочки.

10. Конфіденційність

10.1. Протягом строку дії цього Договору та після його закінчення жодна із Сторін не може з будь-яких причин без попередньої письмової згоди іншої Сторони будь-яким чином розголошувати третім особам та/або публікувати та/або дозволяти публікацію будь-якої інформації, яка була надана одною із Сторін у зв’язку з виконанням цього Договору або стала відома одній із Сторін під час виконання нею цього Договору.
10.2. Для цілей цього Договору поняття “інформація” включає, але не обмежується, наступне:
10.2.1. інформація про умови цього Договору, а також про форми і методи виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
10.2.2. інформація про стан справ або про майно будь-якої із Сторін;
10.2.3. інформація про попередню, поточну або плановану майбутню діяльність будь-якої із Сторін, або будь-якої третьої особи, будь-яким чином маючої відношення до будь-якої із Сторін, або про клієнтів/контрагентів будь-якої із Сторін, незалежно від характеру такої інформації, та
10.2.4. інформація відносно Послуг, отриманих Замовником.
10.3. Зобов’язання щодо конфіденційності, передбачені цим Договором, не розповсюджуються на випадки обов’язкового надання інформації відповідним органам згідно з установленою законодавством країни Сторони процедурою, а також на загальнодоступну інформацію або інформацію, що стає відомою третім особам не з вини Сторін.

11. Строк дії Договору

11.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та є безстроковим.
11.2. Договір діє до повного виконання Сторонами своїх обов'язків за Договором.

12. Призупинення дії Договор

12.1. Виконання завдань за Договором може бути призупинене за ініціативою Виконавця, якщо:
12.1.1. Замовник не надав належним чином завіреної довіреності на представництво його інтересів - до надання належним чином завіреної довіреності;
12.1.2. Замовник прострочив оплату за Договором - до фактичної оплати;
12.1.3. Не надані необхідні відомості або документи - до моменту надання;
12.1.4. Тимчасово припиненаа робота інстанцій, в яких здійснюється представництво інтересів Замовника, - до моменту відновлення роботи інстанцій;
12.1.5. Представник Виконавця потрапив під дію непереборної сили, - до моменту припинення дії непереборної сили.

13. Розірвання Договору

13.1. Договір розривається:
13.1.1. за згодою Сторін;
13.1.2. за ініціативою однієї із Сторін;
13.1.3. по закінченню року, якщо за місяць до його закінчення надійшла пропозиція про припинення Договору;
13.1.4. є інші підстави, передбачені чинним законодавством України.
13.2. У випадку розірвання Договору з ініціативи однієї із Сторін ініціатор повинен повідомити іншу Сторону принаймні за 60 (шістдесят) календарних днів.
13.3. У випадку підозри у відмиванні грошей Замовником та фінансування терроризма, Виконавець має право розірвати Договір негайно.
13.4. У випадку дострокового розірвання Договору за ініціативою Замовника перераховані ним кошти не повертаються.
13.5. У випадку розірвання Договору Виконавець передає Замовнику всі документи, отримані для виконання та у процесі виконання Договору по Акту прийому-передачі.

14. Застосовуване законодавство та вирішення спорів

14.1. Цей Договір та права і обов’язки Сторін за цим Договором складені, регулюються та тлумачиться згідно з законодавством України.
14.2. У разі виникнення між Сторонами будь-якого спору відносно тлумачення, дії або виконання цього Договору, Сторони будуть вживати всіх прийнятних заходів для вирішення такого спору шляхом переговорів.
14.3. Будь-який спір, з приводу якого Сторони не змогли досягти згоди передається на розгляд до Міжнародного Комерційного Арбітражного Суду при Торгово-Промисловій Палаті України у відповідності до його Регламенту.

15. Порядок формування, обміну та підписання Е-документів

15.1. Всі документи в рамках виконання Договору (зокрема, рахунки та акти приймання-передачі наданих послуг) можуть передаватися між Сторонами в електронному вигляді (в формі Е-документів з використанням кваліфікованого електронного підпису). При цьому обмін Е-документами між Сторонами здійснюється за допомогою сервісу електронного документообігу «M.E.Doc» або «Вчасно».
15.2. В тому випадку, коли Е-документи вимагають підписання обома Сторонами, вони вважаються підписаними і набирають чинності з моменту підписання з використанням кваліфікованого електронного підпису Стороною-одержувачем Е-документа, отриманого від Сторони-відправника з нанесеним нею кваліфікованим електронним підписом.
15.3. Підписання Замовником електронних актів приймання-передачі наданих послуг та оплата Замовником електронних рахунків здійснюються у строки, встановлені Договором або Додатковими угодами. Якщо Замовник не підписує електронний акт наданих послуг і не надає зауважень протягом встановленого Договором або Додатковими угодами строку, послуги вважаються прийнятими Замовником без зауважень на наступний день після закінчення відповідного строку і підлягають оплаті.
15.4. Е-документи повинні бути оформлені у відповідності до вимог Договору та містити обов’язкові реквізити, що визначені чинним законодавством України.
15.5. Сторони домовилися, що Е-документи, які відправлені та завірені кваліфікованим електронним підписом, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носієві.

16. Санкційне застереження

16.1. Сторони засвідчують та гарантують одна одній наступне:
16.1.1. вони не є суб’єктами господарювання, створеними та зареєстрованими відповідно до законодавства Російської Федерації;
16.1.2. серед їх кінцевих бенефіціарних власників, членів або учасників, що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, немає громадян Російської Федерації або юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації;
16.1.3. вони не здійснюють провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором в розумінні Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» від 03.03.2022 р. №2108-IX, а також з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора;
16.1.4. вони не здійснюють та не здійснювали передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора;
16.1.5. вони не здійснюють та не здійснювали підтримку рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації;
16.1.6. вони не сприяють здійсненню збройної агресії проти України та вони визнають поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України;

16.1.7. вони не підтримують ділові відносини з державою-агресором, не здійснюють реалізацію товарів та/або послуг на тимчасово окупованих територіях та/або представникам держави-агресору та/або не здійснюють іншу підтримку господарської діяльності держави-агресора;
16.1.8. товари, які Сторони передають/набувають/відчужують за Договором не є ввезеними на митну територію України в митному режиму імпорту товарів з Російської Федерації;
16.1.9. вони не здійснюють господарську діяльність з компаніями, в яких кінцевим бенефіціарним власником та/або акціонером та/або особою, яка приймає ключові рішення, є ПЕП держави-агресора та/або особа до якої застосовані українські чи міжнародні санкції;
16.1.10. вони не мають філій, представництв, відокремлених підрозділів тощо, які розташовані та/або здійснюють господарську діяльність на території держави-агресора;
16.1.11. У разі порушення Стороною вищевказаних гарантій, інша Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, шляхом надання Стороні (яка порушила гарантії) повідомлення про розірвання Договору.
16.1.12. Сторона, яка не дотрималась вищевказаних гарантій, зобов'язується в повному обсязі відшкодувати іншій Стороні завдані цим збитки.

17. Заключні положення

17.1. Цей Договір разом з додатками до нього містить повний текст домовленості між Сторонами стосовно положень цього Договору та замінює собою всі попередні письмові та/або усні домовленості між Сторонами стосовно положень цього Договору. Всі такі попередні письмові та/або усні домовленості між Сторонами стосовно положень цього Договору втрачають чинність з дати підписання Договору Сторонами.
17.2. Усі доповнення та зміни до цього Договору є дійсними лише в тому випадку, якщо вони підготовлені письмово та підписані належним чином уповноваженими представниками Сторін.
17.3. У випадку, якщо будь-які положення даного Договору будуть визнані недійсними згідно з застосовуваним законодавством, цей факт не вплине на інші положення цього Договору, які залишатимуться чинними та будуть діяти у повному обсязі.
17.4. У випадку зміни адреси місцезнаходження будь-якою Стороною, вона зобов'язана попередити про це іншу Сторону письмово протягом 3-х днів.
17.5. Своїм підписом під цим Договором кожна зі Сторін Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, та що повідомлена про свої права, як суб'єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.
Сторони зобов'язуються забезпечувати виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», включаючи забезпечення режиму захисту персональних даних від незаконної обробки та незаконного доступу до них, а також забезпечувати дотримання прав суб'єкта персональних даних згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».
17.6. Даний Договір складений в двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної з Сторін українською і англійською мовами. У випадку розбіжності між українським і англійським текстом, англійський текст матиме переважну силу.

18. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін

ЗАМОВНИК	**ВИКОНАВЕЦЬ**
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Азайон Юкрейн"	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ДОНОВЕЙ»
Місцезнаходження: Україна, 79028, Львівська обл., місто Львів, вул. Зелена, будинок 238, офіс 73 Ідентифікаційний код: 45632489 Тел.: +38(097)-620-97-95	Місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Пироговського, буд. 19, корпус 6 Ідентифікаційний код: 36797322 Тел.: 067 784 24 77 п/р UA823209840000026002220110680 АТ «Прокредит Банк» м. Київ Платник єдиного податку за ставкою 5%
Директор	Директор
Бездєнєжних О.С.	Максименко К.Ю.

ДОДАТОК № 1
ДО ДОГОВОРА № 0306/2024
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

	Види послуг	**Об'єм послуги**
1	Обробка і ведення господарських операцій в програмі 1С	Включено до плати п. 9.1. угоди
2	Нарахування заробітної плати	Включено до плати п. 9.1. угоди
3	Підготовка та здача податкової та бухгалтерської звітності/	Включено до плати п. 9.1. угоди
4	Обробка первинних документів за розрахунками з постачальниками і покупцями	Включено до плати п. 9.1. угоди
5	Аналіз обліку активів (ОЗ, МНМА, НМА і інше)	Включено до плати п. 9.1. угоди
6	Довірче управління рахунками клієнта з використанням системи "Банк-клієнт" і виконання банківських платежів за дорученням клієнта, на основі узгодженого графіка платежів і розпоряджень, наданих в узгодженому вигляді. Бухгалтерське обслуговування розрахункових рахунків клієнта	Включено до плати п. 9.1. угоди
7	Оформлення та облік заяв співробітників, складання кадрових наказів, ведення кадрового обліку	Включено до плати п. 9.1. угоди до 4 працівників. Більше 5 працівників – 450 гривень за 1 годину.
8	Перевірка правильності оформлення первинної документації	Включено до плати п. 9.1. угоди
9	Сортування і систематизація документів	Включено до плати п. 9.1. угоди
10	Формування і бухгалтерський супровід авансових, відрядних звітів по співробітниках	Включено до плати п. 9.1. угоди
11	Послуги з налаштування відображення господарських операцій та формування звітності в управлінському обліку відповідно до змінених вимог корпоративної облікової політики	3 000 гривень за 1 годину
12	Формування та підготовка індивідуальних форм фінансової звітності (корпоративної звітності) за результатами діяльності	3 000 гривень за 1 годину
13	Додаткові послуги, включаючи представництво в податкових органах та інших державних установах; представництво в податковому, внутрішньому та фінансовому аудиті; відновлення та коригування бухгалтерського обліку, який був зроблений до підписання цього договору; сортування та пересилання документів; виправлення звітів/податкових декларацій на вимогу клієнта; підготовка конкретних звітів на вимогу клієнта; звіти про витрати на працівників, послуги з кадрової допомоги, в тому числі реєстрація працівників на податкове та соціальне страхування	3 000 гривень за 1 годину

ЗАМОВНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Азайон Юкрейн"

Місцезнаходження: Україна, 79028, Львівська обл., місто Львів, вул. Зелена, будинок 238, офіс 73
Ідентифікаційний код: 45632489
Тел.: +38(097)-620-97-95

Директор

Бездєнєжних О.С.

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ДОНОВЕЙ»

Місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Пироговського, буд. 19, корпус 6
Ідентифікаційний код: 36797322
Тел.: 067 784 24 77
п/р UA823209840000026002220110680 АТ «Прокредит Банк» м. Київ
Платник єдиного податку за ставкою 5%

Директор

Максименко К.Ю.